

Ecco il confronto:

Voce	Compenso Amministratore	Royalty (persona fisica)
Importo lordo erogato dalla società	20.000 €	20.000 €
Contributi INPS a tuo carico	~5.000 € (circa 25%)	0 € (<i>nessun contributo</i>)
Imponibile IRPEF	20.000 € (<i>nessuna riduzione</i>)	15.000 € (<i>75% del lordo</i>)
IRPEF dovuta (aliquota marginale stimata)	~6.800 € (es. 34% su 20k)	~3.750 € (es. 25% su 15k)
Netto che tu incassi	~8.200 €	~16.250 €
Tassazione effettiva totale	59% (<i>fisco+INPS</i>)	19% (<i>circa</i>)

(Nell'esempio sopra ipotizziamo un'aliquota IRPEF marginale del 34% sul compenso da amministratore. Sulla royalty, l'imponibile è ridotto al 75% del lordo, cioè 15.000 €, tassati al 25%. I contributi INPS colpiscono il compenso amministratore ma non la royalty. Il risultato è

netto: con la royalty in tasca hai il doppio dei soldi a parità di costo per la società!)

Guarda l'ultima riga: **59% vs 19% di tassazione complessiva**. Non c'è partita. La **doppia vittoria** è evidente: più *netto* nelle tue tasche e meno costo fiscale per la tua azienda. Questo è il motivo per cui le royalties sono una leva fiscale formidabile. Stai trasformando (legalmente) un compenso tassato caro in un reddito alternativo tassato leggero.

6.4 Riferimenti normativi sulle royalties

Tutto quanto detto sopra ha solide basi nelle norme fiscali italiane. Le royalties e i proventi da opere dell'ingegno sono disciplinati principalmente dal **TUIR (Testo Unico Imposte sui Redditi)**:

- ❖ **Art. 53 TUIR – Redditi diversi:** include tra i redditi diversi anche quelli derivanti dall'utilizzazione di opere dell'ingegno da parte dell'autore (quando non sono percepiti nell'esercizio di impresa o professione). In sostanza, se non sei un musicista o artista di professione, le royalty che incassi rientrano in "redditi diversi" e godono di tassazione agevolata.
- ❖ **Art. 6, comma I, lett. a) TUIR – Definizione dei redditi di capitale:** classifica come redditi di capitale alcuni proventi derivanti da *Intangible* (beni immateriali), ma nel nostro caso (socio che cede uso di marchio alla sua società) tende ad applicarsi la disciplina dei redditi diversi.

- ❖ **Art. 54, comma 8 TUIR – Diritto d'autore:** prevede testualmente che *“i compensi percepiti a titolo di diritto d'autore sono imponibili solo per il 75% del loro ammontare”*. Inoltre, per gli autori con meno di 35 anni, la percentuale imponibile scende al 60% (in quanto è previsto un abbattimento del 40%). Questo è il fondamento normativo dello “sconto” IRPEF di cui parlavamo: una fetta del reddito non viene tassata affatto.
- ❖ **Art. 25, comma 4, DPR 600/1973 – Ritenuta d'acconto sulle royalty a non residenti:** curiosità, stabilisce che le royalties pagate a soggetti non residenti sono assoggettate a ritenuta del 30% sull'ammontare imponibile *ridotto al 75%*. È un dettaglio che conferma ulteriormente come per legge solo il 75% della royalty è considerato reddito imponibile.

In pratica, la normativa fiscale **riconosce pienamente valore ai beni immateriali** e incentiva il loro sfruttamento economico. Lo fa concedendo vantaggi fiscali (no contributi, imponibile ridotto) sia a chi li cede sia a chi li utilizza. Sfruttare una royalty tra te e la tua azienda è **perfettamente lecito**, a patto naturalmente di rispettare le condizioni che vedremo tra poco. Non stiamo parlando di un espediente strano: è qualcosa di previsto e regolato dalla legge in modo chiaro.

6.5 Giurisprudenza e prassi favorevole (yes, si può fare!)

Una domanda sorge spontanea: *“Ma posso davvero pagare delle royalty a me stesso dalla mia società senza problemi? Non è elusione fiscale?”*.

La risposta ce la danno anni di prassi dell'Agenzia delle Entrate e di sentenze: **sì, si può fare in piena legittimità, purché sia tutto strutturato correttamente**. Numerose pronunce lo confermano:

- ❖ **Interpello Agenzia Entrate n. 953-1731/2019:** un interpello del 2019 ha chiarito che è lecito per una società riconoscere compensi per lo sfruttamento di opere o beni immateriali al proprio socio/amministratore, a patto di avere un contratto e congruità nel valore. L'Agenzia ha ribadito che tali compensi sono deducibili per la società e tassabili nei modi visti per la persona fisica (con abbattimento forfettario).
- ❖ **Cassazione Civile, Sez. V, sentenza n. 14907/2016:** la Corte di Cassazione ha sancito che il fatto che il beneficiario della royalty sia anche socio o amministratore **non inficia** la deducibilità del costo per la società, se c'è reale inerenza e se il compenso è congruo. Ha inoltre affermato che l'assenza di subordinazione (tipica del rapporto di lavoro) non impedisce di configurare un reddito diverso da diritti d'autore in capo al percettore. In sostanza, la Cassazione ha dato via libera: un imprenditore può legittimamente essere anche autore o titolare di un know-how e sfruttarlo economicamente con la “propria” azienda.

- ❖ **Altre sentenze e risoluzioni:** molte altre pronunce di merito e di legittimità hanno seguito lo stesso solco. Ad esempio, la Cass. n. 18802/2016 ha dichiarato deducibili per competenza quote di royalty su marchio corrisposte al socio se derivanti da un contratto antecedente. Ancora, la Risoluzione AdE n. 68/E del 2009 ha ammesso la deduzione di compensi per know-how corrisposti all'amministratore, ribadendo la necessità di documentare la prestazione.

In tutte queste vicende, gli **elementi chiave** che vengono richiesti sono:

- ❖ **Un contratto scritto di licenza o concessione d'uso**, con data certa e termini ben definiti. Senza contratto, la royalty non ha base giuridica e rischia contestazioni.
- ❖ **Utilizzo reale del bene immateriale da parte dell'impresa.** Non basta aver registrato un marchio, bisogna che l'azienda lo stia effettivamente usando (es.: lo espone sull'insegna, sul sito, sui prodotti). Se il bene non viene usato, pagare una royalty sarebbe antieconomico e potrebbe essere visto come una mera distribuzione utili mascherata.
- ❖ **Congruità del valore del compenso** rispetto all'utilità. La royalty dev'essere di ammontare ragionevole. Puoi far riferimento a tariffe di mercato o far fare una perizia giurata. Se hai una micro-impresa, far pagare 100.000 €/anno di royalty per un loghetto sconosciuto sarebbe palesemente fuori linea e attirerebbe guai.

Quando queste condizioni sono rispettate, tutte le fonti concordano: è **legale, è deducibile, ed è fiscalmente vantaggioso**. La stessa Agenzia delle Entrate, in vari interpelli, ha riconosciuto la piena legittimità di tali operazioni nell'ambito di una corretta pianificazione fiscale. Nessuna "furberia", quindi, ma strategia trasparente alla luce del sole. Del resto, come vedremo tra poco, **anche le multinazionali lo fanno abitualmente**.

Un esempio illuminante? Pensiamo ad **IKEA**. Il marchio "IKEA" è detenuto da una società del gruppo in Lussemburgo. Tutti i negozi IKEA nel mondo (Italia compresa) **pagano royalty annuali a quella holding lussemburghese** per poter usare il marchio, e tali somme sono costi deducibili per i negozi locali. Questo consente al gruppo di spostare utili in Lussemburgo, dove sconta una tassazione minima, e abbattere gli utili tassati nei paesi ad alta fiscalità. Ecco come i beni immateriali diventano uno strumento di **tax planning internazionale**. Se lo fanno realtà così grandi in modo pubblico, perché non potresti farlo tu, nel tuo piccolo, all'interno del perimetro italiano?

6.6 Cosa puoi concedere in uso alla tua azienda?

Ok, sei un imprenditore e hai una società (ditta individuale, SRL, SNC, qualsiasi forma). Fermati un attimo e **guarda cosa possiedi a titolo personale**: c'è qualcosa che la tua azienda utilizza o potrebbe utilizzare? Spesso la risposta è sì. Esempi tipici:

- ❖ **Il marchio** della tua attività, se l'hai registrato a tuo nome (anziché a nome della società). Molti imprenditori depositano

personalmente il marchio aziendale per vari motivi. Ecco, quello è un bene sfruttato dalla società.

- ❖ **Il nome commerciale o il logo.** Anche se non registrati formalmente come marchio, possono avere valore (pensiamo a un influencer che dà il proprio nome al business).
- ❖ **Il format dei video del tuo canale YouTube** o di un tuo podcast, se hai creato uno stile particolare riconoscibile. È farina del tuo sacco. La tua SRL utilizza quel format nei contenuti che pubblica? Allora tu potresti cedere il diritto a usarlo.
- ❖ **Un manuale operativo o un metodo** che utilizzi nelle consulenze, creato da te. Se lo hai formalizzato (anche depositandolo alla SIAE come opera letteraria o scientifica), è un asset intellettuale tuo.
- ❖ **Il sito web o il dominio internet**, se sono intestati a te persona fisica mentre l'attività li usa come vetrina commerciale. Spesso quando si avvia un business l'imprenditore registra a suo nome il dominio .it o .com; poi se costituisce una società quel sito diventa l'asset principale per marketing. Ecco un candidato per royalties (diritto d'uso del sito).
- ❖ **Il know-how aziendale**, se attribuibile a te e formalizzato su un documento. Ad esempio procedure, ricette, formule, banche dati clienti sviluppate personalmente.

Tutti questi sono **beni immateriali** che possono essere **valorizzati**. La cosa bella è che il **Codice Civile** e il **TUIR** riconoscono pieno valore a questo

tipo di proprietà intellettuale. Non pensare che “se non è tangibile non vale nulla”: al contrario, un brand forte o un brevetto innovativo possono valere più di uno stabilimento industriale. Legalmente parlando, puoi **cedere o dare in licenza** questi beni alla tua società. Devi però fare i passi giusti: registrazioni, contratti, e soprattutto dare sostanza economica all'operazione (utilizzo reale e prezzo di mercato, come detto prima). Nei prossimi paragrafi vedremo come fare.

In sintesi: **guarda oltre lo stipendio.** Chiediti: “*Ho qualcosa di intangibile che la mia azienda usa?*”. Se la risposta è sì, potresti avere in mano un jolly per pagare meno tasse.

6.7 Esempio pratico — Marco e il marchio

Facciamo la conoscenza di **Marco**, un imprenditore come tanti. Marco è fondatore e amministratore unico di una SRL nel settore alimentare. Qualche anno fa, prima di costituire la società, Marco ha **registrato a suo nome il marchio** (il brand) dell'azienda — diciamo “MarcoFood®”. La SRL ha successo e utilizza ovunque questo marchio: sul sito web, sui social, sul packaging dei prodotti, nelle pubblicità.

A un certo punto, parlando col suo consulente illuminato, Marco scopre la leva delle royalties. Decide di **stipulare un contratto di licenza d'uso annuale** del marchio: in pratica *concede alla SRL il diritto di usare il marchio MarcoFood®* dietro pagamento di un canone annuo. I termini principali del contratto:

- ❖ **Oggetto:** licenza d'uso del marchio "MarcoFood" di proprietà di Marco.
- ❖ **Durata:** 1 anno, rinnovabile.
- ❖ **Corrispettivo:** 12.000 € all'anno, da corrispondere in rate mensili dalla società a Marco.
- ❖ **Utilizzi consentiti:** la SRL può utilizzare il marchio per tutte le attività di marketing, vendita e branding relative ai suoi prodotti alimentari.
- ❖ **Altre clausole:** divieto di sub-licenza, facoltà di recesso, ecc. (standard).

Cosa succede fiscalmente?

- ❖ La SRL ogni anno **paga 12.000 €** a Marco. Questi 12.000 € sono contabilizzati come *costo per royalty su marchio*, quindi **integralmente dedotti** dal reddito societario (risparmio IRES ~2.880 € e risparmio IRAP ~ 420 €).
- ❖ **Marco** dichiara queste somme come *redditi diversi da diritto d'autore*. Avendo più di 35 anni, dichiara solo il 75% del percepito, cioè **9.000 € imponibili**. Su questi, poniamo che la sua aliquota IRPEF marginale sia il 30%: pagherà **circa 2.700 € di IRPEF**. Non deve nulla all'INPS, perché le royalty non sono soggette a contributi.

Tiriamo le somme del caso Marco:

- ❖ L'azienda ha potuto scaricare **12.000 €** di costi, pagando quindi meno imposte societarie. In pratica è come se la licenza del marchio le fosse costata realmente solo ~9.000 € (tolto l'effetto fiscale).
- ❖ Marco ha **incassato 12.000 €** reali, pagando però le tasse solo su 9.000 €. Alla fine gli rimane in tasca un netto molto più alto rispetto a se quei 12.000 € li avesse presi come stipendio. A conti fatti, la sua tassazione effettiva è attorno al 20-22% sul lordo incassato. Con uno stipendio, tra IRPEF e INPS, sarebbe stata tra il 50% e il 60%.

Marco dunque è contento: la società non ha speso un euro in più di prima (quei 12k li avrebbe magari distribuiti come utili o come bonus in altro modo), però ora paga meno tasse. E lui personalmente a parità di lordo percepito paga molte meno imposte. Questa è **pianificazione fiscale win-win**. E il tutto semplicemente valorizzando un asset che già esisteva (il marchio) che prima non generava alcun vantaggio fiscale.

6.8 Come strutturare un contratto di royalty con la tua SRL

Se sei interessato a percorrere questa strada, è **fondamentale fare tutto per bene** – per iscritto, legalmente e con transazioni tracciabili. In poche parole, deve essere un normale rapporto commerciale, genuino e documentato, **come se fosse tra terzi indipendenti**. Ecco i passaggi

essenziali per strutturare correttamente una royalty tra te (persona fisica) e la tua azienda:

1. **Registrazione o titolarità del bene immateriale:** prima di tutto devi essere effettivamente titolare del diritto in questione. Registra il marchio a tuo nome (all'UIBM per l'Italia, oppure EUIPO se europeo, ecc.), deposita alla SIAE il tuo format, fai atti notarili per il know-how, insomma *crystallizza la tua proprietà* su quell'asset. Se non risulti formalmente proprietario, la royalty non ha base legale.
2. **Valutazione congrua del valore d'uso:** determina un importo adeguato per la royalty. Questo è un punto delicato: il compenso dev'essere di mercato. Puoi far fare una **perizia di stima** da un esperto indipendente, che analizzi quanto valore genera l'uso di quel marchio/asset per l'azienda. Oppure documentati su transazioni comparabili (royalty su marchi simili, percentuali usate nel franchising, ecc.). Avere un documento di supporto sul perché hai scelto quella cifra ti tutela molto in caso di controlli.
3. **Redazione di un contratto di licenza o concessione d'uso:** metti tutto nero su bianco. Nel contratto includi:
 4. I dati delle parti (tu e la tua società).
 5. La descrizione dettagliata dell'opera o diritto concesso.
 6. La **durata** della licenza (es. 1 anno con rinnovo automatico, oppure 5 anni).

7. Il **corrispettivo** pattuito (fisso annuale? percentuale sul fatturato? ecc.) e le **modalità di pagamento** (mensile, trimestrale, bonifico, ecc.).
8. Gli **utilizzi ammessi** e le eventuali limitazioni (es: l'azienda può usare il marchio solo in certi settori se vuoi limitarlo, ecc.).
9. Clausole varie: recesso, risoluzione per inadempimento, divieto di sub-licenza, legge applicabile.
10. Data e firma di entrambe le parti. Idealmente, **registrarlo con data certa** (basta una PEC scambiata con il contratto firmato o la registrazione all'Agenzia Entrate pagando la tassa di registro se il contratto lo richiede).
11. **Esecuzione e tracciabilità:** fai sì che i pagamenti avvengano come da contratto e tramite mezzi tracciati (bonifico dal conto aziendale al tuo conto personale, con causale tipo "Pagamento royalty su marchio Anno 2025 da contratto del ..."). Evita i prelevamenti informali di cassa o i pagamenti a casaccio: ogni versamento deve combaciare con quanto previsto.
12. **Dichiarazione fiscale coerente:** quando arriva il momento, inserisci il reddito da royalty nella tua dichiarazione dei redditi (quadro RL del Modello Redditi PF, sezione Redditi Diversi). Applica l'abbattimento 25% o 40% se ne hai diritto, indica che è reddito derivante da opera dell'ingegno ex art. 53 comma 2 lett. b TUIR. All'azienda, ricordati di fare eventualmente una ritenuta d'acconto se il percettore sei tu come persona fisica non

imprenditore (sulle royalty c'è una ritenuta del 20% in Italia se chi paga è sostituto d'imposta, ma nel caso socio-amministratore la questione può variare, sentire il commercialista). L'importante è che in sede di controllo tutti i pezzi (contratto, pagamenti, scritture contabili, dichiarazioni) combacino alla perfezione.

Se questi passi ti sembrano tecnici, **fatti affiancare da un consulente esperto in fiscalità avanzata**. Ne vale la pena per la quantità di denaro che potresti risparmiare ogni anno. Una volta impostata la struttura, funzionerà in automatico e in piena tranquillità. Pianificazione fiscale non significa improvvisare: significa studiare e implementare strumenti concreti, nel rispetto della legge, per ottenere vantaggi.

Caso reale – Silvia, formatrice e autrice

Silvia è una consulente e formatrice che ha sviluppato un metodo didattico tutto suo nel campo del coaching aziendale. Nel 2020 Silvia ha depositato *a suo nome* il titolo e i contenuti del suo programma formativo ("Metodo XYZ©"). Nel 2021 ha costituito una SRL attraverso cui eroga corsi e consulenze usando quel metodo. Su consiglio del suo fiscalista, Silvia ha fatto stipulare un contratto dove **la SRL paga a Silvia 18.000 € all'anno** per poter utilizzare il *Metodo XYZ* nei corsi (materiali, slides, format delle lezioni). Cosa è successo dal 2021 in poi? La SRL ogni anno porta in deduzione quei 18.000 € come costo (risparmiando circa 4.300 € di imposte societarie). Silvia dichiara nelle sue tasse personali solo **13.500 € di imponibile** (il 75% di 18k), e su questi paga un'IRPEF marginale, diciamo al 35%, pari a ~4.700 €. **Zero contributi INPS**. Alla fine Silvia ha comunque in tasca buona parte dei 18.000 €

(oltre 13.000 € netti), **risparmiando circa 4.000 € di tasse** rispetto a se quei soldi li avesse presi come reddito da lavoro. La SRL dal canto suo ha abbattuto l'utile imponibile e quindi **risparmiato imposte**. Morale: due vantaggi sincronizzati, tutto perfettamente legale.

A questo punto, avrai compreso come funziona il meccanismo delle royalties. È un esempio lampante di come, con un po' di ingegno e conoscenza delle regole, puoi ottenere **meno tasse per te e per la tua azienda** senza ridurre di un euro la remunerazione complessiva. Questa è pianificazione fiscale efficiente. Ma le royalties non sono l'unico "reddito alternativo" che puoi attivare. Nel resto del capitolo esploreremo altri strumenti spesso trascurati, a partire da un vero asso nella manica per ogni amministratore di società: il TFM (**Trattamento di Fine Mandato**).

6.9 Il TFM (Trattamento di Fine Mandato): la "liquidazione" dell'amministratore che (forse) ti sei dimenticato di attivare

Dopo aver esplorato le royalties come forma alternativa ed efficiente di reddito, passiamo a un altro strumento **potente ma troppo spesso ignorato**: il TFM, ovvero il **Trattamento di Fine Mandato**. Si tratta, in breve, di una sorta di "liquidazione" per gli amministratori di società, analoga al TFR dei dipendenti. Nonostante sia previsto dal Codice Civile e dalla prassi societaria, molti amministratori di SRL non ne hanno mai sentito parlare. E quelli che lo conoscono spesso non lo applicano. Il risultato? **Decine di migliaia di euro persi ogni anno**, non dedotti

dall'azienda e non incassati dall'amministratore. Cerchiamo di capire cos'è, come funziona e perché dovresti attivarlo oggi stesso.

Cos'è il TFM? L'acronimo sta per *Trattamento di Fine Mandato*. In pratica è un'indennità di fine rapporto che spetta agli amministratori di società (SRL, SPA, etc.) al termine del loro incarico, a condizione che sia stata prevista formalmente fin dall'inizio del mandato. È del tutto analogo al TFR (Trattamento di Fine Rapporto) per i dipendenti, con la differenza che qui parliamo di figure apicali invece che di lavoratori subordinati. In sostanza, l'assemblea dei soci può deliberare che l'amministratore, quando lascerà la carica, riceverà una certa somma calcolata in base agli anni di servizio e al compenso annuo. È un compenso differito, pensato per remunerare l'attività svolta durante gli anni di gestione una volta che questa cessa. Immaginalo come un "premio di fedeltà" o una liquidazione post-incarico.

Perché è vantaggioso? Il TFM ben strutturato presenta quattro grandi vantaggi fiscali e finanziari:

- ❖ **Deduzione per la società:** ogni anno la SRL può accantonare a bilancio una quota per il TFM e dedurla fiscalmente dal proprio reddito d'impresa, riducendo così l'IRES dovuta. Questo significa pagare meno tasse societarie ogni anno, senza dover materialmente tirare fuori i soldi subito (l'accantonamento può restare in azienda fino a fine mandato). È come dedurre un costo per personale, con la differenza che quel costo non esce immediatamente dalla cassa.

- ❖ **Nessun versamento INPS:** il TFM non è soggetto a contributi previdenziali. Trattandosi di un'indennità *una tantum* equiparata ai trattamenti di fine rapporto, non ci paghi sopra né contributi INPS né contributi alle casse professionali. Quindi l'amministratore quando lo incassa non subisce decurtazioni previdenziali. Già questo lo rende più efficiente di un bonus erogato anno per anno (che sarebbe gravato da contributi). Al momento della percezione sarà in ogni caso dovuta la quota inps gestione separata.

- ❖ **Tassazione separata e agevolata per l'amministratore:** se il TFM è stato accantonato anno per anno e il mandato dura almeno alcuni anni, al momento dell'incasso finale l'importo può godere della cosiddetta **tassazione separata** con aliquota media degli ultimi 5 anni (art. 17 TUIR). Mi spiego: invece di sommare questa grossa somma al tuo reddito di quell'anno facendoti magari saltare nello scaglione IRPEF 43%, puoi chiedere al fisco di tassarla a parte applicando l'aliquota media dei tuoi redditi negli ultimi 5 anni, che di solito è più bassa. Spesso questo significa pagare un'IRPEF intorno al 23-25% su quel TFM, anziché magari il 43%. Un bel risparmio. Inoltre, se il mandato è durato almeno 2 anni, il TFM beneficia comunque dell'abbattimento di 1/4 (come trattamento di fine rapporto assimilato) prima di calcolare l'aliquota media. Risultato: **meno tasse** rispetto a prendere quegli importi come compensi normali diluiti negli anni.

❖ **Strumento di pianificazione e tutela patrimoniale:** il TFM può fungere anche da “fondo accantonamento” protetto per l'amministratore. L'azienda accantona queste somme in bilancio, ma volendo le può anche versare su una polizza assicurativa dedicata o un fondo esterno intestato all'amministratore, dove restano *impignorabili e inesquestrabili* (se strutturato bene). In caso di problemi aziendali (crisi, fallimenti), quelle somme destinate al TFM *non fanno parte del patrimonio aggredibile della società* se allocate correttamente. Diventano insomma un “tesoretto” protetto che l'amministratore riscuoterà a fine mandato. Dal punto di vista finanziario, può anche essere un modo intelligente per accantonare risorse anno dopo anno per il futuro, come forma di previdenza integrativa.

L'errore che fanno quasi tutti: la realtà è che il 90% delle SRL non prevede il TFM per il proprio amministratore. Perché? Di solito per *ignoranza o inerzia*. Il commercialista spesso non lo propone (magari perché non rientra nei suoi adempimenti standard, o perché pensa che l'amministratore voglia “pagare meno tasse subito” e quindi evita di accantonare). Molti imprenditori non ne hanno mai sentito parlare, confondendolo forse col TFR dei dipendenti e pensando “a me non spetta nulla”. Altri credono sia complicato o che “tanto non incasserò mai quella liquidazione”. Così, **non attivano nulla**. Il risultato è doppiamente negativo: l'azienda perde la possibilità di dedurre dei costi (pagando quindi **più tasse** ogni anno di quel che potrebbe) e l'amministratore a fine mandato non incassa un bel niente (perché se non l'hai previsto, non puoi certo inventartelo dopo, se non pagando una tassazione piena). In pratica

lasciano soldi sul tavolo che invece potrebbero essere messi al sicuro e godere di trattamento fiscale favorevole. Un vero peccato, facilmente evitabile con un minimo di pianificazione.

Come si attiva correttamente il TFM: vediamo i passi per implementare un TFM a regola d'arte:

1. **Previsione iniziale nello statuto o con delibera assembleare:** il TFM va deliberato all'inizio del mandato dell'amministratore. Idealmente andrebbe inserito già nello statuto della società quando la costituiscono (nella parte relativa ai poteri e compensi degli amministratori). Se la società è già avviata, puoi far approvare all'assemblea dei soci una delibera ad hoc prima che inizi un nuovo mandato (o rinnovando quello attuale), in cui si stabilisce: “All'amministratore in carica spetta un trattamento di fine mandato pari a € X per ogni anno di servizio o frazione di anno, che verrà erogato alla cessazione dell'incarico”. La delibera va messa a verbale e possibilmente registrata con data certa (meglio se per atto notarile se stai modificando lo statuto). Questo passo è fondamentale: **senza atto scritto con data certa anteriore** non potrai dedurre gli accantonamenti annuali e l'eventuale TFM sarà deducibile solo per cassa (vedi oltre).
2. **Accantonamenti annuali a bilancio:** ogni anno, in sede di bilancio, la società dovrà accantonare la quota di competenza per il TFM. Ad esempio, se l'incarico è di 6 anni e avete stabilito un TFM di €30.000 totali, la società metterà a bilancio un accantonamento di €5.000 all'anno (30k/6). Questa quota va iscritta tra i **Fondi**

per rischi e oneri nello stato patrimoniale (voce "Trattamento di fine mandato amministratori"). Fiscalmente, grazie all'atto scritto precedente, potrai **dedurre questa quota ogni anno** secondo il principio di competenza. La Cassazione nel 2025 ha ribadito che se c'è un atto con data certa prima, importo specificato e durata, l'accantonamento TFM annuale è deducibile come costo d'esercizio. In mancanza di atto scritto, invece, il fisco concederebbe deduzione solo al pagamento finale (principio di cassa).

3. **Gestione finanziaria degli accantonamenti:** i soldi accantonati possono semplicemente restare in azienda come riserve liquide (non sono vincolati, a meno che tu non voglia segregarli). Se temi che possano essere distratti, un'opzione avanzata è **versarli annualmente su una polizza assicurativa** intestata all'amministratore con beneficiario la società o viceversa (esistono prodotti ad hoc), in modo che escano dal patrimonio aziendale corrente. In tal caso l'azienda paga il premio ogni anno (deducendolo) e la polizza si rivaluta fino alla scadenza. La polizza avrà clausole di impignorabilità/sequestrabilità a favore dell'amministratore beneficiario. Così quei soldi sono al sicuro da creditori durante il percorso.

4. **Liquidazione al termine del mandato:** quando l'amministratore lascia la carica (che sia per scadenza naturale, revoca o dimissioni poco importa), la società gli **eroga il TFM** maturato. Se per esempio dopo 6 anni in carica Marco cessa, gli verranno corrisposti i €30.000 accantonati. A quel punto fiscalmente per

Marco scatta la tassazione separata: può optare perché quei 30k siano tassati con aliquota media degli ultimi 5 anni di reddito (dovrà indicarlo nella dichiarazione dei redditi e l'azienda applicherà una ritenuta del 20% provvisoria, poi il fisco ricalcolerà l'aliquota esatta media). In molti casi, come detto, questo significa pagare intorno al 23-27% di IRPEF su quel totale, invece che magari il 43% se lo stesso importo fosse stato percepito come compensi annuali. Inoltre, nessun contributo è dovuto su quei 30k. Risultato: l'amministratore porta a casa una somma importante con **imposizione contenuta**, la società negli anni ha dedotto tutto, tutti contenti tranne il Fisco!

Facciamo un esempio numerico per chiarire. **Luca** è amministratore unico della sua SRL e percepisce un compenso annuo di 30.000 €. Decide, su consiglio del consulente, di attivare un TFM pari a **5.000 € annui**. Cosa accade:

- ❖ Ogni anno, la società di Luca accantona 5.000 € a bilancio come TFM e li **deduce** dal reddito. Ciò riduce l'utile imponibile di 5k e quindi l'SRL risparmia 1.200 € di IRES ogni anno (considerando l'aliquota 24%). In 6 anni, avrà dedotto 30.000 € e risparmiato circa 7.200 € di imposte cumulative.
- ❖ Nessun versamento INPS è dovuto su questi accantonamenti (non sono stipendio né reddito di lavoro). La società potrebbe volendo mettere questi 5k annui in un fondo esterno o tenerli come liquidità.

- ❖ Alla fine del sesto anno, Luca lascia la carica e la società gli versa in un'unica soluzione i **30.000 €** accantonati. Luca opta per la tassazione separata: supponiamo che la sua aliquota media degli ultimi 5 anni risulti del 25%. Pagherà dunque circa **7.500 € di IRPEF** su quei 30k (invece che magari 12-13k se fossero stati tassati come reddito ordinario). Al momento dell'erogazione del compenso saranno comunque dovuti i contributi inps gestione separata. Circa 7.600 euro.

Risultato complessivo: l'azienda di Luca ha potuto dedurre 30k spalmati negli anni (alleggerendo le proprie tasse), Luca incassa 30k con una tassazione molto più leggera di un compenso normale. Se Luca avesse voluto ottenere quei 30k extra come compensi anno per anno, avrebbe pagato contributi e IRPEF piene su ciascuno, col risultato che forse avrebbe messo in tasca la metà. Con il TFM, ha differito e ridotto le imposte.

Variante avanzata: TFM con polizza assicurativa – Come accennato, c'è la possibilità di **abbinare il TFM a una polizza vita o fondo assicurativo**. In pratica la società stipula una polizza a nome dell'amministratore (o di cui è beneficiario), versandovi dentro le quote di TFM ogni anno. Tali versamenti sono dedotti come costo del personale (sempre a seguito dell'atto deliberativo TFM). La polizza presenta vantaggi importanti:

- ❖ Le somme versate sono **impignorabili e inesquestrabili** per legge (art. 1923 c.c.), quindi eventuali creditori della società non possono toccarle.

- ❖ La polizza è **fuori dall'attivo della società**: essendo intestata all'amministratore, non rientra nel patrimonio sociale. Dunque se la società fallisse o fosse aggredita, quei soldi non sono aggredibili (diversamente, un fondo rischi in bilancio è aggredibile).
- ❖ La polizza può essere costruita in modo da erogare il capitale (pari ai premi versati più eventuali rendimenti) all'amministratore alla cessazione mandato o dopo un certo tempo, realizzando quindi l'obiettivo del TFM.

In sostanza, questo rende il TFM non solo un vantaggio fiscale, ma anche un potentissimo **strumento di tutela personale**. L'amministratore accumula legalmente un patrimonio in sicurezza, mentre l'azienda ottiene i benefici fiscali.

Checklist operativa per il TFM: se sei amministratore di una società, poniti subito queste domande (e rispondi sinceramente sì/no):

- ❖ *Il mio incarico di amministratore ha una durata definita (e non illimitata)?*
- ❖ *All'inizio del mandato, lo statuto o una delibera hanno previsto un TFM a mio favore?*
- ❖ *Ogni anno viene accantonata a bilancio una quota per il TFM?*
- ❖ *La quota accantonata annualmente è coerente (né troppo alta né irrisoria) rispetto al mio compenso?*
- ❖ *È stata valutata la possibilità di tassazione separata ex art. 17 TUIR al termine?*

- ❖ *Abbiamo considerato di destinare le somme a una polizza per proteggerle?*

Se anche solo una di queste risposte è "no", c'è margine di miglioramento nella tua pianificazione. Significa che stai probabilmente perdendo un'opportunità di risparmio fiscale o di tutela patrimoniale. Ma la buona notizia è che **puoi ancora rimediare**, pianificando il da farsi al prossimo rinnovo di carica o assemblea utile.

Cosa fare adesso (per il TFM): ecco le azioni concrete che ti consiglio di intraprendere:

- ❖ **Verifica lo statuto** della tua società o il verbale di nomina: c'è menzione di un TFM? In caso negativo, parlane con i soci (anche se sei tu l'unico) e predisponi una delibera per introdurlo dal prossimo esercizio.
- ❖ **Definisci un importo annuo congruo:** può essere una percentuale del compenso (es. 10-15%) o una cifra fissa. L'importante è che abbia un senso economico.
- ❖ **Fai approvare ufficialmente la previsione:** tramite assemblea dei soci, meglio se con data certa. Se necessario, modifica lo statuto con atto notarile.
- ❖ **Inizia ad accantonare a bilancio** la quota ogni anno, a partire da quest'anno se possibile. Confrontati con il commercialista per la corretta contabilizzazione nel fondo rischi/o TFM.
- ❖ **Valuta la tassazione separata:** quando incasserai, ricordati di richiederla (ci sono moduli appositi e va barrata l'opzione in

dichiarazione dei redditi). Intanto conserva benedette tutte le documentazioni dei tuoi redditi degli ultimi 5 anni quando arriverà il momento, serviranno per il calcolo.

- ❖ **Considera una polizza dedicata:** soprattutto se la società ha rischi imprenditoriali alti o esposizione bancaria, spostare gli accantonamenti in una polizza vita intestata a te può essere una mossa furba. Chiedi al consulente finanziario prodotti per *Key-Man* o TFM, ce ne sono di specifici.

Il messaggio da portare a casa è questo: il TFM **non è solo una buona idea**; è uno strumento potente e totalmente legittimo per **ridurre le imposte oggi** e garantirti un'entrata sicura domani. Se non l'hai ancora fatto, considera di attivarlo: **inizia ora, è il momento giusto**. Pensa a quanti soldi potresti accumulare in 5-10 anni, deducendoli anno per anno, invece di lasciarli sul piatto del fisco. Non rimandare: programma anche tu il tuo *Trattamento di Fine Mandato* con lungimiranza e strategia.

(Nota normativa: l'art. 95, comma 5 del TUIR prevede in generale che "i compensi agli amministratori sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti", quindi seguendo il principio di cassa. Tuttavia, la giurisprudenza – Cass. Sez. V n.15966/2024, Cass. n.19445/2023, Cass. n.24848/2020 – ha chiarito che fa eccezione il caso del TFM: se risulta da un atto scritto con data certa anteriore all'inizio del rapporto e importo determinato, allora si applica il principio di competenza economica e le quote annuali sono deducibili. In assenza di tali presupposti, invece, resta il principio di cassa. Dunque attenzione alla formalizzazione iniziale!).

6.10 Redditi da locazione: quando l'immobile diventa un alleato fiscale

Passiamo a un altro tipo di reddito alternativo spesso presente nella vita degli imprenditori: **gli affitti**. Molti imprenditori possiedono uno o più immobili (magari acquistati come investimento personale o ereditati). La gestione fiscale delle **locazioni immobiliari** può fare la differenza tra un reddito ben ottimizzato e una tassazione elevata e "inutile". Soprattutto se affitti immobili di tua proprietà alla tua stessa azienda o li utilizzi nell'attività, conviene conoscere le regole. In Italia, per le persone fisiche, hai due regimi principali tra cui scegliere per tassare i canoni di locazione abitativa:

- I. **Cedolare secca (art. 3 D.Lgs. 23/2011)**: un regime opzionale *flat* introdotto nel 2011. In base a questo regime paghi un'**aliquota fissa sul canone incassato**, in sostituzione di IRPEF, addizionali e imposta di registro. L'aliquota è generalmente **21%**, ma **scende al 10%** se l'immobile è affittato a canone concordato in un Comune ad alta tensione abitativa (grandi città e comuni ad alta densità, o comuni colpiti da calamità in certi periodi). I vantaggi: non paghi l'IRPEF progressiva (quindi niente scaglioni fino al 43%), non paghi addizionali regionali/comunali, **non paghi contributi INPS** su quei redditi (perché sono redditi di fabbricati, non da lavoro), e hai una tassazione molto semplice. Di contro, **non puoi dedurre praticamente nessuna spesa**: la cedolare secca tassando un importo forfettario implica che non puoi scaricare

né le spese di manutenzione, né gli interessi passivi del mutuo, nulla – fatta eccezione per eventuali detrazioni sugli interventi edilizi (ma quelle seguono altre regole). Insomma paghi il 21% (o 10%) e finita lì. Questo regime è riservato alle **persone fisiche** proprietarie di immobili *abitativi* affittati a uso abitativo (non a società e non per immobili commerciali, salvo qualche eccezione per contratti transitori).

2. **Regime ordinario IRPEF**: in alternativa puoi tassare i canoni di locazione insieme agli altri tuoi redditi, con l'IRPEF progressiva. In questo caso il canone annuo viene ridotto forfettariamente del 5% (o del 25% se l'immobile è storico) e aggiunto ai tuoi redditi. Pagherai quindi in base ai tuoi scaglioni IRPEF (23%, 25%, 35%, 43% a seconda di dove arrivi sommando tutto). Su questi redditi **non ci sono contributi previdenziali** comunque, perché sono redditi fondiari. Il vantaggio del regime IRPEF è che **puoi dedurre alcune spese specifiche**: in particolare gli interessi passivi di un eventuale mutuo sull'immobile (fino a 4k/anno per abitazione affittata) e le spese di ristrutturazione straordinaria o manutenzione fino a un certo limite (di solito 15% del canone annuo). Inoltre se fai grossi lavori con bonus fiscali, col regime IRPEF potresti sfruttarli meglio.

In generale, la **cedolare secca conviene** quando: il tuo immobile è affittato a scopo abitativo, il canone non è altissimo, e tu hai già redditi medio-alti (per cui andare a scaglioni IRPEF ti farebbe pagare più del 21%). Ti evita calcoli e in genere risparmi imposte. Il regime **IRPEF ordinario** può convenire in casi di redditi bassi (se stai nel 23% IRPEF magari la

differenza è poca) o se hai **molte spese deducibili** legate a quell'immobile (interessi di un mutuo grosso, ecc.) tali da abbattere il reddito. Spesso chi ha immobili di pregio e affitti elevati preferisce comunque la cedolare per non salire al 43%.

Ora, un aspetto particolare: **e se vuoi affittare il tuo immobile alla tua società?** Ad esempio hai comprato come persona fisica un capannone o un ufficio, e lo dai in locazione alla tua SRL. Si può fare, certo. Tieni presente però che la **cedolare secca NON si applica ai contratti in cui conduttore è una società** (vale solo se l'inquilino è privato e usa come abitazione). E se l'immobile è strumentale (es. capannone), la cedolare non c'è proprio a priori. Quindi in questi casi andrai per forza col regime IRPEF. Una **soluzione evoluta** che molti consulenti suggeriscono è: *intestare l'immobile a una società semplice*. La **società semplice immobiliare** è un veicolo usato per gestire patrimoni familiari: è fiscalmente trasparente (tasse in capo ai soci) ma permette di separare gli immobili dal resto, avere contabilità dedicata, assegnare le quote ai familiari magari in ottica successoria, e ha anche vantaggi di protezione (una società semplice non fallisce, e le quote possono avere il regime di comunione). Se conferisci (o acquisti) l'immobile in una società semplice di famiglia e poi fai affittare l'immobile dalla società semplice alla tua SRL, ottieni:

- ❖ **Separazione patrimoniale:** l'immobile sta in una entità giuridica diversa dalla tua SRL operativa, quindi se l'azienda operativa avesse problemi l'immobile è al riparo.

- ❖ **Gestione fiscale chiara e dedicata:** la società semplice farà solo da "cassaforte" di immobili, con conti separati, e tu potrai facilmente tenere traccia di redditi e spese immobiliari a parte.
- ❖ **Pianificazione familiare:** puoi intestarne delle quote a coniuge/figli per distribuire redditi, oppure preparare il passaggio generazionale dando piccole quote ai figli che si rivaluteranno nel tempo, ecc. Inoltre le quote di società semplice godono di certe agevolazioni in successione.

Di contro, sappi che se l'immobile passa a una società (anche se semplice), **non potrai più applicare la cedolare secca** sui canoni. I redditi andranno sempre tassati in capo ai soci con IRPEF ordinaria. Inoltre c'è un costo di costituzione e un minimo di adempimenti per la società semplice. Quindi va valutato caso per caso con un esperto. Per immobili dati in affitto alla propria azienda, spesso conviene farlo (cedolare tanto non l'avresti, e guadagni in protezione). Per immobili affittati a terzi, dipende.

Riassumendo: **gli immobili possono essere un alleato fiscale** se usi il regime giusto. Ad esempio, se hai un appartamento sfitto e paghi troppe tasse col tuo stipendio, potresti affittarlo a canone concordato e optare per cedolare al 10%, ottenendo un reddito quasi netto e alleggerendo la pressione fiscale complessiva. Oppure, se la tua azienda paga affitti passivi ad estranei, potresti valutarne l'acquisto personale (o via società semplice) per girare quei canoni a te stesso, trasformando un costo in un reddito tassato efficientemente (specie se vai in cedolare). Come vedi, c'è sempre un modo per riorganizzare le cose a tuo vantaggio. L'importante è **farsi i conti in tasca e informarsi sulle regole**.

6.II Capital gain: quando vendere partecipazioni o asset conviene

Parliamo ora di **capital gain** – un'altra fonte di reddito *non da lavoro* che può interessare un imprenditore. Il *capital gain* (plusvalenza) è il guadagno che ottieni vendendo un **asset** (un qualcosa di capitale) a un prezzo superiore a quello d'acquisto. Esempi comuni: vendi azioni o quote di società, vendi un fondo/ETF, vendi criptovalute, o vendi un immobile, ricavandone più di quanto avevi speso. Quella differenza positiva è un capital gain, che in genere costituisce **reddito imponibile**.

Vediamo la tassazione standard per le persone fisiche in Italia: attualmente, sui capital gain da investimenti finanziari (azioni, partecipazioni non qualificate, fondi, crypto, ecc.) c'è un'imposta sostitutiva fissa del **26%** sulle plusvalenze realizzate. Non puoi dedurre nulla (a parte compensare eventuali minusvalenze pregresse, entro certi limiti temporali). Ad esempio, compri delle azioni per 10.000 €, rivendi a 15.000 €, hai 5.000 € di plusvalenza tassata al 26% = 1.300 € di imposta. Per immobili, il discorso è diverso (esenzioni prima casa, oppure tassazione IRPEF se vendi entro 5 anni dall'acquisto), ma restiamo sul generico. Insomma, di base il fisco ti prende un quarto circa di ogni plusvalore.

Ma c'è una *super-strategia* per pagare molto meno sulle plusvalenze quando si parla di partecipazioni societarie: **la holding e la Participation Exemption (PEX)**. Se sei titolare di una SRL operativa, e prevedi che un giorno potresti vendere le tue quote (magari cedi l'azienda, fai entrare un

investitore, ecc.), dovresti considerare di **costituire una holding** sopra la tua SRL. In pratica, invece di detenere direttamente tu Mario Rossi il 100% della SRL XYZ, crei una tua società holding (anche SRL unipersonale) che detenga quella partecipazione. Perché questo? Perché le società di capitali beneficiano di una norma, l'**art. 87 TUIR – Participation Exemption**, che prevede che le plusvalenze su partecipazioni **qualificate** (ossia significative) siano **esenti al 95%** se rispettano certi requisiti temporali e oggettivi. In parole semplici: se una SRL (o SPA) vende una partecipazione in un'altra società e ricorrono i requisiti PEX (partecipazione posseduta da almeno 12 mesi, non in paradiso fiscale, società partecipata operativa, partecipazione iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie), allora **il 95% del capital gain NON viene tassato**; solo il 5% entra nel reddito imponibile IRES. Dato che l'IRES è al 24%, la tassazione effettiva su quella plusvalenza si riduce a circa **1,2%**! Praticamente nulla.

Facciamo un esempio: immaginiamo che la tua società holding SRL venda il 100% della SRL operativa a un investitore per 1.000.000 €. Poniamo che il valore di carico fosse zero (per semplicità). La plusvalenza è 1.000.000 €. Grazie alla PEX, **950.000 € sono esenti**, 50.000 € sono tassati al 24% = 12.000 € di imposta. Rimangono **988.000 € netti** nella holding (tassazione effettiva ~1.2%). Se invece la partecipazione l'avessi venduta tu persona fisica, avresti pagato il 26% su 1.000.000 € = **260.000 € di tasse**, tenendone 740.000. Capisci la differenza abissale? **€12k di tasse vs €260k!** È l'importanza di scegliere il veicolo giusto.

Chiaramente, avere una holding comporta qualche onere in più (doppio bilancio, costi di gestione, etc.), ma se prevedi anche solo la possibilità di

cedere la tua azienda in futuro, conviene organizzarla così. Anche perché poi, con un po' di pianificazione, potrai tirare fuori i soldi dalla holding a tassazione molto bassa (dividendi esenti al 95% per persona fisica titolare di holding non qualificata, etc., ma andiamo oltre). Il concetto chiave qui: **il capital gain può diventare un reddito "quasi esentasse"** se realizzato all'interno di una struttura societaria. La participation exemption esiste proprio per favorire i movimenti di capitali tra imprese, evitando doppie tassazioni. Sfruttala a tuo vantaggio.

Anche per altri asset finanziari ci sono vie efficienti: ad esempio se fai trading con elevati capitali, valutare una società di trading può avere senso (le società scontano il 24% sui guadagni, ma possono dedurre costi, compensare illimitatamente le perdite pregresse, ecc., e tu paghi poi sul dividendo ma con abbattimenti). Oppure usare una *società semplice* per detenere partecipazioni non qualificate, ecc. Il mondo degli investimenti è vasto, ma la regola generale è: come persona fisica paghi il 26% secco sulle plusvalenze finanziarie; come società puoi ridurre enormemente l'impatto fiscale, fino appunto a casi come la PEX (1,2%).

In definitiva, **vendere partecipazioni o asset conviene** dal punto di vista fiscale quando hai preparato la struttura giusta in anticipo. Altrimenti rischi di vedere un quarto dei tuoi sforzi andare al Fisco. Pianificare significa anche questo: *se un domani venderò, meglio avere quella holding pronta oggi.*

6.12 Cripto-attività: cosa dice davvero il fisco (e come mettersi in regola)

Negli ultimi anni c'è stata la corsa alle **criptovalute** e più in generale alle cripto-attività (NFT, token, etc.). Molti imprenditori – e non solo – si sono buttati nell'acquisto di Bitcoin, Ethereum, investimenti DeFi, spesso senza alcuna considerazione per il lato fiscale. Fino a poco tempo fa, in effetti, la normativa italiana era piuttosto incerta sul trattamento delle criptovalute: c'erano solo alcune circolari e interpretazioni, ma nessuna legge specifica e si andava per analogia con le valute estere. **Dal 2023 la musica è cambiata.** La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una disciplina ad hoc per le "cripto-attività", chiarendo tassazione e obblighi dichiarativi. Dunque, se hai anche tu investimenti in crypto, ecco cosa *devi assolutamente sapere*.

- ❖ **Tassazione delle plusvalenze:** a partire dal 1° gennaio 2023, **le plusvalenze realizzate su cripto-attività sono tassate come redditi diversi finanziari al 26%** (imposta sostitutiva). Tuttavia, viene prevista una **franchigia annuale di €2.000**: in pratica *le plusvalenze cumulate sotto i 2000 € in un anno sono esentasse*, oltre quella soglia paghi il 26% sull'eccedenza. Questo vale per **vendite** o permute cripto-fiat o cripto-stablecoin (le conversioni cripto/cripto puro non generano evento tassabile, finché resti in crypto di uguale natura). Ad esempio, se nel 2025 hai fatto vari trade e alla fine hai un saldo positivo di 5.000 €, pagherai il 26% su 3.000 € (5k – 2k franchigia) = 780 €. Se hai realizzato

plusvalenze per soli 1.500 €, non paghi nulla (ma devi comunque dichiararle). Attenzione: dal 2026 è già stato previsto un aumento dell'aliquota al 33% per le crypto (tranne forse alcune stablecoin regolamentate che resterebbero al 26%). Quindi il Fisco stringe la vite.

- ❖ **Obbligo di monitoraggio fiscale (Quadro RW):** le criptovalute vanno sempre dichiarate nel quadro RW del Modello Redditi, a prescindere dagli importi. Il quadro RW è quello per gli investimenti e attività estere: anche se tieni crypto su un wallet hardware a casa tua, devi indicarli (perché sono assimilati a valute estere ai fini del monitoraggio). Devi indicare il valore in euro delle crypto che detenevi al 31/12 e il massimo valore avuto durante l'anno. C'è anche una nuova **"imposta di bollo" sulle crypto dello 0,2% annuo** (chiamata IVA FE crypto) sul valore di fine anno, simile a quella sui depositi esteri. Quindi oltre alla eventuale tassa sulla plusvalenza devi versare ogni anno questo 0,2% sul patrimonio crypto (se supera €12 di importo).
- ❖ **Sanzioni per mancata dichiarazione:** se non dichiari le crypto nel quadro RW, sappi che **rischi multe salatissime: dal 3% al 15% dell'intero valore non dichiarato** (raddoppiate se detenute in Paesi black list). Ad esempio, se avevi 100k in Bitcoin non dichiarati, la sanzione può arrivare a 15k €! E se hai anche evaso la tassa sulle plusvalenze >2k, si aggiungono sanzioni dal 90% al 180% dell'imposta evasa. Insomma, non ne vale la pena. L'Agenzia delle Entrate per anni non aveva mezzi per tracciare questi asset, ma ora le cose stanno cambiando.

- ❖ **Tracciabilità e controlli:** dal 2024 in poi, con l'attuazione della normativa europea DAC8 e MiCA, **gli exchange e intermediari crypto trasmetteranno i dati all'Agenzia delle Entrate**. Già nel 2023 abbiamo visto scambi di informazioni: ad esempio, alcuni grandi exchange (Binance, Coinbase) hanno sedi in UE e sono tenuti a fornire i dati aggregati sui clienti alle autorità fiscali. Inoltre l'Agenzia Entrate ha acquistato software di analisi delle blockchain. Insomma, **pensare di farla franca non dichiarando crypto nel 2025 è molto ingenuo**. Prima o poi i dati saltano fuori.
- ❖ **Consigli pratici:** se vuoi usare le crypto come **riserva di valore** o investimento di medio termine, l'ideale è muoversi in trasparenza e magari con qualche accorgimento avanzato. Ad esempio, alcuni utilizzano una **società semplice** o una **holding** per detenere asset crypto: in quel caso la tassazione delle plusvalenze avviene comunque al 26%, ma potresti avere vantaggi in termini di gestione patrimoniale, successione, e magari sfruttare regimi diversi (ad esempio, una società può dedurre le minusvalenze senza limiti temporali, mentre la persona fisica le può riportare solo in parte per 4 anni). Bisogna però fare estrema attenzione alla normativa e magari valutare un **interpello preventivo (ruling)** se hai importi molto elevati, per avere certezza del trattamento fiscale. In ogni caso, tieni **registri e report dettagliati** di tutte le operazioni: movimenti tra wallet, transazioni, calcolo delle plus/minusvalenze. Il fai-da-te improvvisato può portare a errori; meglio utilizzare software o consulenti specializzati in *crypto*.

accounting (per scoprire i servizi dichiarativi CryptoTax segui questo link: <https://www.carloalbertomicheli.it/cryptotax>)

Il succo è: **il fisco ora considera le crypto alla stregua di investimenti finanziari tassabili**. Non sono più un far west. Se hai guadagnato dalle crypto, dichiara e paga quel dovuto 26% oltre soglia 2k, dormi sereno e continua a goderti i profitti netti (che restano 74% tua parte, non male). Se hai subito perdite, puoi almeno compensarle con future plusvalenze (la legge di bilancio 2023 consente di dedurre le minus crypto dagli eventuali guadagni futuri). L'importante è **non ignorare la questione fiscale**: molti lo fanno e accumulano rischi enormi. Tu che stai leggendo questo capitolo, adotta invece un *approccio intelligente anche sulle criptovalute*. Pianificazione fiscale vuol dire pure scegliere se e quando vendere crypto in base all'anno fiscale, modulare sotto soglia, usare strumenti societari se opportuno, e così via.

6.13 Redditi esteri e doppia imposizione: come evitare il peggio

Chiudiamo il panorama dei redditi alternativi parlando dei **redditi esteri**. In un mondo globale, può capitare che tu abbia: una casa all'estero che affitti, un conto corrente o investimenti in un altro paese, oppure partecipazioni e dividendi da una società straniera. Tutto ottimo – diversificare è positivo – ma **attenzione**: il fisco italiano ti segue ovunque. Se sei fiscalmente *residente in Italia*, per la legge devi dichiarare **tutti i redditi che produci ovunque nel mondo** (principio del *worldwide income*). Questo però non significa che verrai tassato due volte su tutto:

esistono strumenti e accordi per evitare la famigerata **doppia imposizione**. Ecco come funziona in sintesi:

- ❖ **Convenzioni contro le doppie imposizioni (trattati internazionali)**: l'Italia ha stipulato decine di trattati bilaterali (basati sul modello OCSE) con altri paesi, proprio per stabilire **chi tassa cosa** in presenza di redditi transnazionali. Ad esempio, c'è la convenzione Italia-Germania, Italia-USA, Italia-Svizzera, ecc. Questi accordi di solito prevedono regole tipo: *"i redditi immobiliari sono tassati solo nello Stato dove l'immobile è situato"*; *"i dividendi possono essere tassati sia nel paese della società che distribuisce sia nel paese del percettore, ma con un limite sulle aliquote alla fonte"*; *"i redditi di lavoro dipendente in genere sono tassati dove viene svolta l'attività"*, ecc. Le convenzioni quindi spesso **allocano il potere impositivo** tra i due Stati, evitando sovrapposizioni.
- ❖ **Credito d'imposta per imposte estere (art. 165 TUIR)**: oltre ai trattati, l'Italia prevede nel proprio ordinamento un meccanismo unilaterale per evitare doppie tasse: il *foreign tax credit*. In pratica, se hai pagato delle imposte all'estero su un reddito e quello stesso reddito è imponibile anche in Italia, l'Italia ti concede di **sottrarre quanto già pagato fuori** da ciò che devi pagare qui. Ad esempio: *hai affittato un appartamento a Berlino e su quei canoni hai pagato €4.000 di tasse in Germania; quando li dichiari in Italia, supponiamo che su quel reddito l'IRPEF italiana sarebbe €5.000; applichi un credito d'imposta di 4.000 (quanto pagato in DE) e paghi in Italia solo €1.000 di differenza*. Se invece le tasse pagate

fuori sono maggiori di quelle calcolate in Italia, generalmente non hai diritto a rimborso della differenza (il credito è riconosciuto fino a concorrenza dell'imposta Italiana teorica su quel reddito). In questo modo si evita che tu venga tartassato due volte sul medesimo euro guadagnato.

In sostanza, la regola generale è: **dichiara sempre i redditi esteri** (case, interessi, dividendi, ecc.) nel tuo Modello Redditi italiano, ma usufruisci dei meccanismi per non pagarci di nuovo le imposte già assolate altrove. Le convenzioni di solito hanno articoli dedicati al credito d'imposta o all'esenzione a seconda dei casi, quindi può essere un terreno complicato – ma con un buon consulente si naviga facilmente. L'importante è *non far finta di niente*: alcune persone pensano “ho già pagato le tasse in X, perché devo dirlo in Italia?”. Sbagliato: devi, altrimenti per il fisco è omessa dichiarazione (reato potenziale se le cifre sono alte) e poi ti tocca tribolare per sistemare.

Un caso particolare è quello delle **società estere possedute da italiani**. Se hai una società all'estero (es. in Svizzera, a Dubai, a Londra...), attento alla “**esterovestizione**”. Con questo termine si indica la **fittizia localizzazione all'estero** di una società che in realtà è gestita dall'Italia. L'Agenzia Entrate è molto attenta: se tu amministri di fatto la tua LTD inglese stando in Italia (riunioni in Italia, decisioni prese qui, affari qui), potrebbe presumere che la società è residente fiscalmente in Italia e tassarla come tale, vanificando i vantaggi che pensavi di avere e facendoti pagare magari anni di IRES arretrata con sanzioni. Quindi, se apri entità fuori, assicurati di rispettare le regole: sede amministrativa effettiva all'estero, sostanza commerciale, ecc. Altrimenti rischi guai (anche penali).

Insomma, è legale avere società estere, conti esteri, case estere, ma va fatto in trasparenza e con criterio.

Esempio pratico: poniamo tu sia residente in Italia e abbia: 1) una casa in Spagna che affitti a turisti; 2) una partecipazione in una società francese da cui ricevi dividendi; 3) un conto svizzero con investimenti. Come gestisci queste situazioni?

- ❖ **Casa in Spagna:** pagherai le tasse sull'affitto in Spagna secondo le regole spagnole (poniamo 19% flat per non residenti). In Italia dichiarerai quel reddito nel quadro RL come reddito estero. Poi calcolerai l'IRPEF italiana su di esso, e applicherai un **credito d'imposta** per i € già versati in Spagna. Di solito, la convenzione Italia-Spagna darà prevalenza allo stato dove è l'immobile, quindi in Italia pagherai solo eventuale differenza se le aliquote differiscono.
- ❖ **Dividendi dalla Francia:** in Francia magari ti avranno applicato una ritenuta alla fonte del 15%. In Italia devi dichiarare il dividendo (in genere metà escluso da tassazione se partecipazione qualificata, oppure 26% se non qualificata). Anche qui, hai diritto a un credito per quelle ritenute estere. Le convenzioni spesso fissano al 15% la ritenuta massima. Quindi, se in Italia quel dividendo ti genererebbe 1.000 € di imposta e in Francia ti hanno già trattenuto 150 €, pagherai solo 850 € in Italia.
- ❖ **Conto svizzero:** dovrai dichiarare il conto nel quadro RW (per monitoraggio). Gli interessi o altri redditi finanziari derivanti dal conto saranno tassati in Italia (26% probabilmente) ma se la